

1500367-85.2021.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Comarca: Bastos

Foro: Foro de Bastos

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... criminal do réu como autor do crime de roubo majorado tentado.

Passo, pois, à fixação de pena.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o agente não ostenta maus antecedentes (fls.

192/193). Assim, a pena base será fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bastos

Foro de Bastos

Vara Única

Rua 15 de Novembro nº 50, Bastos-SP - cep 17690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500367-85.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500367-85.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2349746/2021 - DEL.POL.IACRI, 55/2021 - DEL.POL.IACRI, 287/2021 - DEL.POL.IACRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON DE OLIVEIRA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra EDSON DE OLIVEIRA SANTOS, denunciado como incurso no artigo 157, § 1º, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 20h40, na Rua Paschoal Isidoro Barbizan, Centro, cidade de Iacri, Comarca de Bastos, tentou subtrair para si, a quantia aproximada de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pertencente a vítima Reginaldo Pereira Moraes, empregando, logo após a subtração, grave ameaça em face da vítima, a fim de assegurar a detenção da coisa para si. Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, acessando o imóvel, onde se deparou com a esposa de Reginaldo e anunciou o assalto.

Ato contínuo, Edson passou a revirar o interior da casa, apossando-se da carteira da vítima, contendo a quantia aproximada de R\$ 1.500,00.

Ocorre que a vítima se encontrava no banho e, ao escutar o grito da esposa, saiu rapidamente do chuveiro, avistando o denunciado. Nesse instante, Edson, com o fim de garantir a posse da res furtiva que estava em seu poder, apossou-se de uma faca

e foi em direção do ofendido, entrando em luta corporal.

O denunciado foi imobilizado pela vítima, que conseguiu contê-lo até a chegada dos policiais militares.

Assim agindo, Edson deu início à prática de um crime de roubo que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01).

Boletim de ocorrência (fls. 02/04).

Fotografia (fls. 22).

Auto de exibição e apreensão (fls. 09).

Decisão de fls. 50/52 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Relatório final (fls. 74/75).

Laudo pericial da faca (fls. 77/82).

A denúncia foi recebida em 10 de janeiro de 2022 (fls. 90).

Citado (fls. 100) o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 104/108), sem incursões no mérito.

Audiência de instrução realizada em 06 de junho de 2022, ocasião em que foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, bem como ocorreu o interrogatório do acusado (fls. 186/189).

O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela procedência da pretensão punitiva com a condenação do acusado, e requereu aditamento da denúncia para inclusão da majorante do art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal. Aditou a denúncia para que fique constando o acusado como incurso no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls. 186/189). A Defesa, em alegações orais, requereu a absolvição do acusado e o reconhecimento da desistência voluntária na prática do delito, com fundamento no artigo 15 do Código Penal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

Ao cabo da instrução criminal restou comprovada a responsabilidade do acusado pela prática dos fatos que lhe foram imputados na denúncia.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), fotografia (fls. 22), auto de exibição e apreensão (fls. 09), relatório final (fls. 74/75), laudo pericial da faca (fls. 77/82), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A vítima Reginaldo Pereira Moraes, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 07), disse que estava tomando banho quando sua esposa passou a gritar avisando que havia um indivíduo já no interior de sua casa revirando pertences, ocasião em que saiu rapidamente do chuveiro e avistou o autor. Aduziu que o réu estava transtornado de bebida ou droga. Alegou que foi puxar a mão dele, mas ele pegou uma faca, foi para cima e deu uma facada em sua mão. Relatou que pegou um pedaço de ferro e conseguiu desarmar o acusado. Declarou que deu outro golpe na cabeça e conseguiu detê-lo. Narrou que ele já estava com sua carteira em mãos. Informou que conseguiu amarrá-lo com uma extensão e acionou a polícia. Esclareceu que ficou machucado na mão e arranhado no peito.

A testemunha de acusação Marcel Ruiz Giardulli, policial militar, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 05), disse que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência em uma chácara em que estaria ocorrendo um roubo. Alegou que chegando ao local dos fatos, em contato com a vítima, foi narrado que estava tomando banho no banheiro, quando sua esposa passou a gritar avisando que havia um indivíduo dentro de sua casa, ocasião em que saiu rapidamente do chuveiro e o réu se apossou de uma faca entrando em luta corporal. Relatou que não viu se a vítima estava machucada, mas o réu estava. Aduziu que o morador disse que teve de agredi-lo para tomar a faca.

A testemunha de acusação Luciano Cortez Fernandes, policial militar, em juízo, ratificando o que disse em sede inquisitiva (fls. 06), disse que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência em uma chácara em que estaria ocorrendo um roubo. Alegou que chegando ao local dos fatos, o autor estava amarrado no fundo do

quintal da residência, em contato com a vítima, foi narrado que estava tomando banho no banheiro, quando sua esposa passou a gritar avisando que havia um indivíduo dentro de sua casa que havia se apoderado da carteira, armado com uma faca. Declarou que a vítima desarmou o autor, o amarrrou e chamou a polícia. A testemunha de acusação Debora dos Santos, em sede inquisitiva (fls. 73), disse que estava em sua casa, quando seu marido Reginaldo chegou em casa e foi tomar banho, por volta das 20 horas, a declarante estava deitada, quando viu um homem dentro de sua casa, começou a gritar e seu marido saiu sem roupas correndo do banheiro, instante em que a declarante pegou a filha pequena de 6 anos de idade e se trancou no quarto. Esclareceu que havia deixado em cima do balcão que divide a cozinha da sala de jantar uma faca, pois a declarante havia começado a preparar os ingredientes para fazer o jantar, o qual seria finalizado pelo seu marido. Disse que somente saiu do quarto após seu marido conseguir imobilizar o roubador. O acusado Edson de Oliveira Santos, em juízo, confessou parcialmente os fatos. Disse que adentrou a residência mas achava que não tinha ninguém. Alegou que quando pegou o dinheiro, percebeu que tinha alguém na casa e devolveu a quantia. Relatou que saindo do imóvel se deparou com a esposa da vítima que começou a gritar. Narrou que a vítima pegou uma barra de ferro e foi para cima, momento em que caiu no chão e sua cabeça começou a sangrar. Declarou que não pegou faca e as manchas de sangue é do ferimento da sua cabeça.

Analisando o conjunto probatório, restou evidenciado que o acusado praticou o crime a ele imputado na exordial acusatória (artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal).

A negativa do acusado, perante o juízo, de que não pegou a faca restou isolada diante contexto probatório.

A vítima e as testemunhas foram assertivas em narrar toda a dinâmica do delito, tanto em fase extrajudicial quanto sob o crivo do contraditório.

Este é o entendimento da jurisprudência: "PROVA CRIMINAL - Depoimento da vítima - Admissibilidade - Crime de roubo - Preciosidade na identificação do autor do delito - Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado - Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (Apelação Criminal n.º 186.367-3 - Santo André - 2ª Câmara Criminal - Relator: Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U.)

Ressalte-se que não há qualquer prova, mínima que seja, de que as testemunhas ou a vítima tivessem interesse em prejudicar o acusado.

Destaco que, para efeito probatório, o depoimento policial colhido em Juízo deve ser considerado sem reservas, pois que há muito se encontra superada a tese de que as suas palavras não merecem credibilidade sob o mero pretexto da natureza da função que exercem. Ademais, como qualquer outra testemunha ouvida em juízo, está sob a guarida legal e pode incorrerem crime de falso testemunho.

Nesse sentido ainda:

"Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição de depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo apenas por se tratar de policial (RT 737/606)."

"Prova Testemunha Depoimento de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (RT771/566)."

Importante elucidar que não se trata de desistência voluntária, pois as alegações da vítima em juízo indicam que o réu já estava com a carteira quando foi avistado. Assim não se trata de desistência voluntária do acusado, mas sim de circunstância alheia a vontade dele, uma vez que o acusado apossando-se da carteira da vítima, com o intuito de garantir a posse da res furtiva, apossou-se de uma faca e foi em

direção do ofendido, que conseguiu contê-lo até a chegada dos policiais, e, portanto, deixou o local sem levar nada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS Nº 697317 - SP (2021/0314865-3) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 27/28): [...] TENTATIVA DE FURTO NOTURNO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA (...) CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se a não consumação do crime de furto decorreu de inabilidade do agente, não há que se falar em crime impossível, que, como se sabe, pressupõe a ineficácia absoluta do meio empregado ou a impropriedade absoluta do objeto do delito. Hipótese, ademais, em que a prova oral coligida demonstra o efetivo risco ao bem jurídico patrimônio. Tese de reconhecimento de crime impossível rejeitada. Condenação mantida. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento do instituto da desistência voluntária exige a interrupção do iter criminis por ato e vontade do agente, não se configurando quando se originar de fatores externos ao autor do crime. Tese de reconhecimento da desistência voluntária afastada. (...). (TJ-SP - APR: 15040138220188260536 SP 1504013-82.2018.8.26.0536, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 11/11/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/02/2020) (negritou-se).

A majorante do crime de roubo, também restou comprovada. Conforme confirmado expressamente pela vítima, assim como pela apreensão da faca utilizada, houve ameaça exercida com emprego de arma branca.

No caso em tela, o uso da faca foi de essência da empreitada, pois está claro que foi mediante seu emprego efetivo que se tentou subjugar a vítima.

Por seu turno, verifica-se que o acusado foi contido pela vítima afim de impedir a consumação do delito. Nesse contexto, deve ser reconhecido que o crime se deu na forma tentada, tendo o agente percorrido todo o iter criminis para a prática criminosa, porém, por circunstâncias alheias a sua vontade, não conseguiu perpetrar seu intento.

Portanto, pela análise dos elementos probatórios produzidos nos autos do processo, restou comprovada a responsabilidade criminal do réu como autor do crime de roubo majorado tentado.

Passo, pois, à fixação de pena.

Na primeira fase da aplicação da pena, de acordo com os requisitos do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o agente não ostenta maus antecedentes (fls. 192/193). Assim, a pena base será fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, de rigor a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, e observando a ação delituosa praticada pelo réu, constata-se claramente conforme amplamente explanado acima, que o delito foi praticado com uso de arma branca (faca), conforme relato detalhado da vítima - em delegacia e reiterado em juízo - justificando a incidência do inciso VII, do artigo 157, § 2º do Código Penal. Assim, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente, também, a figura da tentativa. Nesse momento, o decote da pena deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo réu e o grau de aproximação com a consumação do delito. Observo que a consumação do crime restou muito próxima de realizar-se, uma vez que o réu somente não logrou êxito na subtração da carteira da vítima pela reação e resistência do ofendido. O réu, inclusive, chegou a ferir a mão e o peito do ofendido com a faca e este, de forma corajosa, repeliu o criminoso, evitando a subtração do bem. Portanto, percebe-se claramente que todo iter criminis foi percorrido, esgotando o agente sua conduta. Desta maneira, minoro a pena em 1/3 e a estabelecimento em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 08 (oito) dias-multa. Ausentes outras causas modificadoras da reprimenda, torno esta pena a definitiva. Considerando-se a quantidade de pena imposta, ausentes os efeitos da reincidência, fixo o regime semiaberto.

Ante a pena aplicada e a existência de grave ameaça contra pessoa, impossível conceder ao sentenciado os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal. Isto posto e considerando o tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação para CONDENAR EDSON DE OLIVEIRA SANTOS, como incurso no artigo 157, §§ 1º e 2º, inciso VII, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, a cumprir, em REGIME SEMIABERTO, a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, cujo valor unitário fica fixado no mínimo legal.

Estando o réu segregado, bem como mantidas e reforçadas as razões do perigo a ordem pública, não há razão para revogar a prisão preventiva. Dessa forma, não terá o direito de recorrer em liberdade. Comunique-se a prisão onde se encontra.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a suspensão dos direitos políticos, nos termos do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal e expeça-se mandado de prisão.

Custas ex lege.

P.I.C.

Bastos, 07 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA